



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintitrés días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y la Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, de conformidad con lo normado por el Art. 109 del RJN -Vocal Excusada-, a fin de tratar el expediente caratulado: **"ABRAHAM, MIGUEL CONTRA ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE DEFENSA SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21001459/2010/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

I- Que, en fecha 13/09/2023 la parte demandada apela la sentencia dictada el día 27/08/2018, que le fue notificada mediante oficio ley diligenciado el día 11/09/2023.

El recurso se concede el 27/06/2024, se expresan agravios el 19/08/2024 y pasa la causa para resolver el 20/09/2024.

II- a) Que, el actor, retirado del Ejército Argentino, deduce demanda contra el Estado Nacional - Ministerio de Defensa.

Solicita el reajuste de su haber por el erróneo pago de rubros "no remunerativos" de los Códigos 62 y 63 los que se denominan "Suma Fija No Remunerativa e Inestabilidad de Residencia".

Fecha de firma: 23/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3469999#440464204#20241223084708599

Alega el reconocimiento efectuado por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto 1490/02, que implica la interrupción de la prescripción.

b) Que, el Estado Nacional contesta demanda, rebate los fundamentos de su contraria y vierte consideraciones relativas a los motivos que dieron lugar al dictado del decreto cuestionado. Opone defensa de prescripción y concluye solicitando el rechazo de la pretensión.

c) Que, el magistrado de grado dicta sentencia que hace lugar a la demanda y en su mérito, establece el carácter remunerativo y bonificable de los códigos liquidados bajo los rubros "suma fija no remunerativa" e "inestabilidad de residencia" de los haberes del actor y declara que la demandada adeuda a la parte actora, los montos que surjan de la liquidación a practicarse.

Establece que las sumas adeudadas devenguen intereses a la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina, conforme la doctrina de la Corte Suprema en el fallo "PALMIERI".

Impone las costas a la parte demandada, regula los honorarios de los letrados patrocinantes de la parte actora, Dres. Marcelo DEMONTE BECKER y Luciano NISSERO, en 35 UMA, 50% del monto para cada uno de ellos, según arts. 15, 16, 21 y 52 de la Ley 27.423 y tiene presente la reserva del caso federal efectuada.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

III- a) Que, la demandada expone que le causa agravio la tasa de interés pasiva aplicada por el juez de grado. Sostiene que el crédito del actor se encuentra alcanzado por lo dispuesto por la ley de Emergencia Económica y Financiera N° 25.344, por imperio de la cual quedan consolidadas en el Estado Nacional, con los alcances y en la forma que prevé la ley 23.982, las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31/03/1991 y

Fecha de firma: 23/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3469999#440464204#20241223084708599



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

anterior al 01/01/2000. Resalta que estas normas son de orden público.

Alega que este caso no debe ser exceptuado porque se presentan todos los requisitos establecidos por la ley para la consolidación.

Plantea que esta norma dispone la entrega de títulos públicos por el valor nominal de la acreencia, a los que se les adiciona su propio interés. Manifiesta que no corresponde la aplicación de otra tasa de interés puesto que los bonos de consolidación generan un interés específico.

Asimismo, cuestiona la regulación de honorarios realizada. Considera aplicables los criterios contemplados en las disposiciones establecidas en las leyes 21.839 y 24.432. Destaca que la regulación de 35 UMAS a los letrados del actor resulta desproporcionada en relación a tales pautas.

Finalmente, solicita la revocación de la sentencia, con costas a la actora y hace reserva del caso federal.

IV- Que, resulta adecuado recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha decidido en repetidas oportunidades que los jueces no están obligados a analizar todos los argumentos articulados por las partes, sino únicamente aquéllos que a su juicio resulten decisivos para la resolución de la contienda (Fallos 276:132, 280:320, 303:2088, 304:819, 305:537, 307:1121).

V- a) Que, en cuanto al régimen aplicable para el cálculo de los intereses adeudados, asiste razón a la apelante en orden a la aplicabilidad de las reglas de consolidación a las sumas reconocidas en la sentencia de grado.

Efectivamente, en este juicio se admite el reclamo del actor por las diferencias que surjan de determinados rubros establecidos mediante el Dec. 698/92, con carácter



no remunerativo, desde su creación hasta el dictado del decreto 1490/02 que los incorpora al haber mensual.

La **ley 23.982** del año 1991 consolidó obligaciones de pagar sumas de dinero a cargo del Estado Nacional -entre las que se incluyen las deudas de las Fuerzas Armadas y de Seguridad- devengadas hasta el 1° de abril de 1991 luego de su reconocimiento firme en sede administrativa o judicial.

La consolidación es una herramienta de excepción que permite diferir la cancelación de obligaciones vencidas y/o emitir títulos y colocarlos forzosamente en pago de las mismas (cfr. en tal sentido "La nueva consolidación de deudas en el marco de la ley 25.344 de emergencia económica" por Alfredo Mendiguren y Sara B. Nicolini, LL. 2.001-B-1.310/1.319). En nuestro país se ha recurrido a tal mecanismo en más de una oportunidad, discriminándose las obligaciones comprendidas por la fecha -ya sea de vencimiento o de su causa o título- estableciéndose reglamentariamente las distintas formas por las cuales se efectiviza la cancelación.

Además, dicha ley en su **art. 6** estableció: "...A partir de la consolidación de pleno derecho operada de conformidad a lo dispuesto en la presente ley, las obligaciones consolidadas devengarán solamente un interés equivalente, a la tasa promedio de la caja de ahorro común que publique el Banco Central de la República Argentina, capitalizable mensualmente".

La consolidación fue prorrogada por la ley de emergencia N° **25.344** del año 2000 respecto de las obligaciones vencidas o de causa o título posterior al 31 de marzo de 1991 y anterior al 1° de enero de 2000. Posteriormente, las leyes de presupuesto **25.565** y **25.725**

Fecha de firma: 23/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3469999#440464204#20241223084708599



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

instrumentaron nuevas prórrogas para las obligaciones hasta diciembre de 2001 y hasta 31 de agosto de 2022, respectivamente.

Vale resaltar que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha destacado reiteradamente el carácter de orden público de las disposiciones atinentes a la consolidación del pasivo estatal y su consecuente imperatividad (Fallos: 326:1632; 332:979).

En consecuencia, la acreencia del Sr. Abraham, respecto del periodo que quede comprendido en las fechas de corte, resulta alcanzada por el régimen de consolidación -Ley 23.982 siguientes y concordantes- por lo que corresponde aplicar a ese periodo los intereses previstos en tales regímenes y sus normas reglamentarias según la correspondiente fecha de corte.

Por otra parte, respecto al periodo que no se encuentre alcanzado por las fechas de corte, debe estarse al precedente de la CSJN que declaró aplicable la tasa de interés pasiva conforme la doctrina oportunamente sentada in re "PALMIERI, LEONARDO FABIO C/ ESTADO NACIONAL S/ORDINARIO (Expte. P.41.XLVII, sentencia del 02/10/2012).

Que, por lo expuesto, debe hacerse lugar parcialmente al recurso de apelación en cuanto al fondo de la cuestión, revocar parcialmente la sentencia apelada y declarar que la deuda del Estado con el actor se encuentra alcanzada por el régimen de consolidación. En consecuencia, en el periodo comprendido entre las fechas de corte las deudas devengarán el interés previsto en el marco normativo de la consolidación de deudas. Respecto al periodo que no se encuentre alcanzado por las fechas de corte, los intereses serán liquidados conforme la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina.

Fecha de firma: 23/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3469999#440464204#20241223084708599

b) Que, en relación al planteo relativo a los honorarios de los letrados, se advierte que la regulación apelada ha sido apreciada a la luz de la Ley 27.423, cuando las labores profesionales han tenido principio de ejecución en periodos previos a su vigencia.

Que, al respecto, la CSJN expresa en autos " Establecimiento Las Marías S.A.C.I.F.A. c/ Misiones, Provincia de s/ acción declarativa CSJ 32/2009 (45 E) /CS1" que: "...en los trabajos profesionales el derecho se constituye en la oportunidad en que se los realiza, más allá de la época en que se practique la regulación (Fallos: 321:146; 328:1381; 329:1066, 3148, entre otros).

Por ello, debe concluirse que el nuevo régimen legal no es aplicable a los procesos fenecidos o en trámite, en lo que respecta a la labor desarrollada durante las etapas procesales concluidas durante la vigencia de la ley 21.839 y su modificatoria ley 24.432..."

Consecuentemente, corresponde dejar sin efecto la regulación recurrida y ordenar a la Juez de primera instancia que efectúe una nueva regulación teniendo en consideración lo normado por la ley 21.839 y su modificatoria -Ley 24.432-.

V- Que, en lo que respecta a las costas habidas en la presente instancia, corresponde imponerlas por su orden, atento la manera en que se resuelve que implica un vencimiento parcial en la postura de la apelante y por la índole del caso (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

VI- Que finalmente, no se regulan honorarios al apoderado del Estado Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 27.423.

Por lo expuesto, voto a esta primera cuestión por la negativa.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Se hace lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, se revoca parcialmente la sentencia apelada y se declara que la deuda del Estado con el actor se encuentra alcanzada por el régimen de consolidación. En consecuencia, en el periodo comprendido entre las fechas de corte las deudas devengarán el interés previsto en el marco normativo de la consolidación de deudas. Respecto al periodo que no se encuentre alcanzado por las fechas de corte, los intereses serán liquidados conforme la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina.

Se hace lugar a la apelación de honorarios, se deja sin efecto la regulación recurrida y se ordena al Juez de primera instancia que efectúe una nueva regulación teniendo en consideración lo normado por la ley 21.839 y su modificatoria -Ley 24.432-.

Se imponen las costas de esta instancia por su orden (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

No se regulan honorarios al apoderado del Estado Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 27.423.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez adhiere al presente voto.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, que es firmada por los Sres. Jueces de Cámara, por ante mí que doy fe.



MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

SENTENCIA

Paraná, 23 de diciembre de 2024.

Y VISTOS:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto, revocar parcialmente la sentencia apelada y declarar que la deuda del Estado con el actor se encuentra alcanzada por el régimen de consolidación. En consecuencia, en el periodo comprendido entre las fechas de corte las deudas devengarán el interés previsto en el marco normativo de la consolidación de deudas. Respecto al periodo que no se encuentre alcanzado por las fechas de corte, los intereses serán liquidados conforme la tasa pasiva del Banco de la Nación Argentina.

Hacer lugar a la apelación de honorarios, dejar sin efecto la regulación recurrida y ordenar al Juez de primera instancia que efectúe una nueva regulación teniendo en consideración lo normado por la ley 21.839 y su modificatoria -Ley 24.432-.

Imponer las costas de esta instancia por su orden (art. 68, segundo párrafo, del CPCCN).

No regular honorarios al apoderado del Estado Nacional en virtud de lo dispuesto por el art. 2 de la ley 27.423.

Fecha de firma: 23/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3469999#440464204#20241223084708599



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 23/12/2024

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: EVA SENKMAN, SECRETARIA DE CÁMARA



#3469999#440464204#20241223084708599